

المحاضرة التاسعة : المنهج المقارن

المنهج المقارن من المناهج السائدة في مجال العلوم القانونية، يهدف الى تحديد مزايا و نقائص الظاهرة المدروسة و تحديد أوجه الشبه و أوجه الاختلاف.

أولاً : تعريف المنهج المقارن

يمكن تعريف المنهج المقارن بأنه " تلك الطريقة العلمية التي تعتمد على المقارنة في تقسيم الظواهر المتماثلة من حيث ابراز أوجه الشبه و أوجه الاختلاف فيما بينها وفق خطوات بحث معينة من أجل الوصول الى الحقيقة العلمية بشأن الظواهر محل الدراسة والتحليل".

ثانياً : شروط تطبيق المنهج المقارن

- يجب أن تكون الظواهر و الأنظمة متجانسة .
- يجب أن تكون المقارنة عقلية.
- الدقة في المقارنة .
- الموضوعية في الاستنتاج.

ثالثاً : تطبيق المنهج المقارن في الدراسات القانونية

الكثير من الدراسات القانونية تعتمد على المنهج المقارن، لأنه لا يمكن اكتشاف النقص و الغموض و الثغرات القانونية الا بمقارنتها بنظم قانونية لدول أخرى.

المنهج المقارن أداة معرفة تسمح بفهم وتطبيق فكرة القانون منذ نشأتها الى غاية
تطورها و مختلف التفاعلات التي تؤثر فيها بداية من الفكرة الى التقنين، الإصدار و
التطبيق.